Fővárosi Törvényszék

6.P.23.774/2018/91.

A Fővárosi Törvényszék a dr. Papp Sándor (ügyvéd címe.) ügyvéd által képviselt felperes (felperes címe.) felperesnek a alperes (alperes címe.) alperes ellen bérleti díj megfizetése iránt indított perben, amely perbe az alperes pernyertességének előmozdítása érdekében a dr. Szikszai Csaba (ügyvéd címe.) ügyvéd által képviselt beavatkozó (beavatkozó neve.) beavatkozó beavatkozott, meghozta a következő

ítéletet:

A bíróság kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 21.908.483 (huszonegymillió-kilencszáznyolcezer-négyszáznyolcvanhárom) forintot, és ezen összegből 1.375.000 (egymillió-háromszázhetvenötezer) forint után 2002. április 15. napjától, további 1.375.000 (egymillió-háromszázhetvenötezer) forint után 2002. július 15. napjától, 1.228.483 (egymillió-kétszázhuszonnyolcezer-négyszáznyolcvanhárom) forint után 2002. október 15. napjától 2004. december 31. napjáig évi 11%, 2005. január 1. napjától 2013. június 30. napjáig a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon, míg 2013. július 1. napjától a kifizetés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot, 3.800.000 (hárommillió-nyolcszázezer) forint után 2018. november 23. napjától, míg 14.130.000 (tizennégymillió-százharmincezer) forint után 2019. május 16. napjától a kifizetés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot, valamint 6.640.155 (hatmillió-hatszáznegyvenezer-százötvenöt) forint + általános forgalmi adó összegű perköltséget.

A bíróság a viszontkeresetet elutasítja.

A bíróság kötelezi az alperest, hogy fizessen meg az állam javára – az adóhatóság külön felhívására – 900.000 (kilencszázezer) forint feljegyzett illetéket.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül fellebbezésnek van helye a Fővárosi Ítélőtáblához, amelyet a Fővárosi Törvényszéknél lehet benyújtani elektronikus úton.

Az ítélőtábla előtti eljárásban az ítélet elleni fellebbezést, valamint csatlakozó fellebbezést előterjesztő fél számára a jogi képviselet kötelező. A jogi képviselő közreműködése nélkül eljáró fél perbeli cselekménye és nyilatkozata hatálytalan. Pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése kérhető a kormányhivatalnál.

A felek kérhetik a fellebbezés tárgyaláson kívül történő elbírálását. Ha a fellebbezés csak a kamatfizetésre, a perköltség viselésére vagy összegére, a meg nem fizetett illeték vagy az állam által előlegezett költség megfizetésére vonatkozik; a teljesítési határidővel kapcsolatos vagy a közbenső ítélet indokolása ellen irányul, bármelyik fellebbező fél a fellebbezésében kérheti tárgyalás megtartását.

Indokolás

[1] A ingatlan címe1. szám alatti ingatlan a Magyar Állam tulajdona. A Magyar Állam mint bérbeadó és alperes mint bérlő között 1999. július 1-én határozatlan idejű bérleti szerződés jött létre ezen ingatlan tekintetében. A jogügylet során a Magyar Államot a Kincstári Vagyoni Igazgatóság képviselte. A Kincstári Vagyoni Igazgatóság a bérleti szerződés megkötésének időpontjában az ingatlan vagyonkezelője volt. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 61. § (1) bekezdése szerint a Kincstári Vagyoni Igazgatóság 2007. december 31-i hatállyal megszűnt, jogutódja a felperes A bíróság a 6.P.22.028/2018/6. számú végzésével a jogutódlást megállapította.

[2] A szerződés szerint a bérleti díj évi 5.000.000 forint volt, majd 2001. július 1-től évi 5.500.000 forintra emelkedett. A bérleti szerződés 4. pontja úgy rendelkezett, hogy a bérleti díj negyedévente, az első hónap 15. napján esedékes. A felek abban állapodtak meg, hogy a bérleti díj évente a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett inflációs ráta arányában módosul. 1999. november 16-án személy1, a párt1 (párt1) pénztárnoka levelet intézett a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vezérigazgatójához, amelyben arról tájékoztatta, hogy az ingatlanon az párt1-t ingyenes használati jog illeti meg a párt-ingatlanok végleges rendezéséről szóló törvény hatálybalépéséig. A levélben azt a nyilatkozatot tette, hogy az párt1 az ingatlanon fennálló ingyenes használati jogát véglegesen és visszavonhatatlanul alperes jelenlegi bérlőre engedményezi.

[3] Az ingatlanon a beköltözés előtt a felperes és akkori férje, beavatkozó felújítási munkákat végeztek. A bérbeadó és a bérlő 2000. március 10-én megállapodtak abban, hogy az elvégzett munkák ellenértékeként a bérbeadó elengedi az 1999. szeptemberi és októberi bérleti díjat, és a munkálatok ellenértékéből fennmaradó 1.678.860 forintot a bérlő a 2000 áprilisától decemberéig esedékes bérleti díjba beszámíthatja. A bérbeadó és a bérlő 2000. június 26-án ismételten megállapodást kötött egymással, amelynek tartalma az volt, hogy a bérlő a felújítási munkák költségéből 1.670.860 forint + általános forgalmi adó összeget ismer el mint a bérbeadót terhelő költséget, továbbá megállapodtak abban, hogy a bérlő a bérleti díjból 2000. április 1-től 2000. december 31-ig negyedévente 553.808 forintot fizet meg.

[4] Az alperes a bérleti szerződést 2002. szeptember 20-án azonnali hatállyal felmondta, amelyet az alperes jogelődje tudomásul vett.

[5] A Magyar Állam mint jogosult 2002. július 17-én fizetési meghagyás kibocsátását kérte az alperessel mint kötelezettel szemben 4.437.805 forint bérleti- és közüzemi díjtartozás megfizetése érdekében. A kibocsátott fizetési meghagyás 2002. október 9-én jogerőre emelkedett.

[6] Az alperes az ingatlant 2002. december 18-án bocsátotta a felperes birtokába. Az alperes és beavatkozó házasságát a bíróság a 2003. február 20-án kelt, és aznap jogerőre emelkedett ítéletével felbontotta.

[7] 2003. szeptember 10-én az alperes és beavatkozó házastársi közös vagyont megosztó szerződést kötöttek, amelyet 2020. január 29-én módosítottak. A módosítás szerint beavatkozó a perbeli ingatlannal kapcsolatos minden igényéről lemond alperes javára, és minden jogot és kötelezettséget az elszámolás, illetőleg a tulajdonjog megállapítása iránt alperesre engedményez.

[8] 2003. szeptember 18-án beavatkozó az ingatlant önhatalommal birtokba vette. beavatkozó 2018. október 15-én az ingatlant kiürítette, azonban az alperes és gyermeke, akik időközben visszaköltöztek az ingatlanba, továbbra is birtokolták azt. Végrehajtási eljárás során 2019. május 22-én az alperest és gyermekét eltávolították az ingatlanból, ekkor azonban ingóságaik még az ingatlanban maradtak. A kiürített ingatlan végül 2019. október 2-án került vissza a felperes birtokába.

[9] beavatkozó 2002. október 28-án a perbeli ingatlant is érintő peres eljárást indított. A 6.P.29.615/2002. számú perben a felperes I. rendű alperesként a jelen per alperesét, alperest jelölte meg, vele szemben a házastársi közös vagyon megosztása iránti követelést terjesztett elő. II. rendű alperes a jelen per felperese, az felperes. volt, majd utóbb beavatkozó kérelmére az új alperes a Magyar Állam lett, az felperes.-t a perből elbocsátották. A II. rendű alperessel szemben többek között tulajdonjogi igényt kívánt érvényesíteni, illetve jogalap nélküli gazdagodás címén az ingatlanra fordított beruházásai megtérítését követelte. Ez utóbbi követelése két részből állt, egyrészt az emeletráépítéssel kapcsolatos költségekből, másrészt a felújítási munkák költségéből. A per a 66.P.21.000/2020/10-I. számú ítélettel fejeződött be, elutasítva beavatkozó valamennyi igényét, és nagyrészt helytadva a Magyar Államnak az ingatlan használatával kapcsolatos költségeire vonatkozó viszontkeresetének. A Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság 17.Pf.20.070/2021/5-II. számú ítéletével beavatkozó felperes viszontkereseti marasztalási összegét lényeges megemelte, egyebekben az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. Az ingatlan felújításával kapcsolatban a beavatkozó által érvényesíteni kívánt követelés lényegében megegyezett azzal a követeléssel, amelyet alperes a jelen perben terjesztett elő viszontkeresetként ugyanezen jogcímen.

[10] A bíróság 6.P.23.774/2018/27-II. számú végzésével az alperesnek a jelen perben előterjesztett tulajdonjog megállapítása iránti viszontkeresetét érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A Fővárosi Ítélőtábla 4.Pkf.25.906/2019/2. számú végzésével az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta.

[11] A bíróság 6.P.23.774/2018/62. számú részítéletével a használat jogával kapcsolatos viszontkeresetet elutasította. A Fővárosi Ítélőtábla a 4.Pf.20.373/2021/4. számú részítéletével az elsőfokú részítéletet helybenhagyta.

[12] A felperes módosított kereseti kérelmében 21.908.483 forint, és ezen összegből 1.375.000 forint után 2002. április 15. napjától, további 1.375.000 forint után 2002. július 15. napjától, 1.228.483 forint után 2002. október 15. napjától, 3.800.000 forint után – középparányosan – 2018. november 23. napjától, míg 14.130.000 forint után – középparányosan – 2019. május 16. napjától számított késedelmi kamat és perköltség megfizetésére kérte az alperes kötelezését.

[13] A felperes arra hivatkozott, hogy az alperes nem fizette meg a bérleti díjat és a bérlemény használatával kapcsolatos költségeket, ezért jogelődje fizetési meghagyás útján érvényesített 4.347.805 forintot és késedelmi kamatát. A felperes előadta, hogy a fizetési meghagyás jogerőre emelkedett, azonban az alperes nem fizette meg ezt az összeget. Ugyanakkor arra hivatkozással, hogy ez a követelés elévült, ezt nem érvényesítette. A felperes mindezek alapján úgy nyilatkozott, hogy az alperes bérleti díjfizetési kötelezettsége 2002. első negyedévének végéig, 2002. március 31-ig rendezett.

[14] A felperes előadta, hogy az alperes a bérleti szerződés 2002. szeptember 20-i felmondását követően 2002. december 18-án bocsátotta az ingatlant a felperes birtokába, ezért 2002. április 1-től 2002. szeptember 20-ig bérleti díj, 2002. szeptember 21-től 2002. december 18-ig használati díj megfizetésére köteles. A használati díj összegét a bérleti díjjal megegyező összegben határozta meg. Ennek megfelelően az alperes tartozása 2002. második negyedévére 1.375.000 forint, 2002. harmadik negyedévére szintén 1.375.000 forint, 2002. negyedik negyedévére – de csak december 18-ig – 1.228.483 forint.

[15] A felperes az ezt követő időszak tekintetében előadta, hogy beavatkozó 2018. október 15-én az ingatlant kiürítette, azonban az ingatlanban maradt az alperes, aki csak 2019. október 2-án bocsátotta az ingatlant kiürítve a felperes birtokába, ezért a 2018. október 15-től 2019. október 2-ig tartó időszakban az alperes jogellenesen tartotta birtokában az ingatlant, ezért erre az időre használati díjat tartozik fizetni. A használati díj összegét a beavatkozó felperes által alperes I. rendű és a Magyar Állam II. rendű alperes ellen a Fővárosi Törvényszéken tulajdonjog megállapítása iránt indított 66.P.22.496/2014. számú perben kirendelt igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő véleménye alapján a 2018. évre havi 1.520.000 forinttal, a 2019. évre havi 1.570.000 forinttal vette figyelembe. A használati díj iránti követelést a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 20. § (1) bekezdésére alapította.

[16] Az alperes kérte a per tárgyalásának felfüggesztését a Fővárosi Törvényszék előtt folyamatban levő 18.P.21.808/2020. számú per jogerős befejezéséig. Előadta, hogy a jelen per alperese a Magyar Állam I. rendű alperessel szemben ráépítés jogcímén az ingatlan tulajdonjogának megállapítása iránt peres eljárást kezdeményezett, amely 18.P.21.808/2020. számon van folyamatban. Előadta, hogy amennyiben a bíróság megállapítaná a jelen per alperesét megillető tulajdonjogot, az értelemszerűen érintené a jelen perben követelt bérleti, illetve használati díj összegét.

[17] Ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte. Arra hivatkozott, hogy az alperest 1999. november 16-tól ingyenes használat illette meg az ingatlanon, ezért nem áll fenn bérletidíj-tartozása. Előadta, hogy az párt1 az 1999. november 16-án kelt levelében úgy nyilatkozott, hogy az ingatlanon fennálló ingyenes használati jogát véglegesen és visszavonhatatlanul az alperesre engedményezi. Az engedményezés ellenértéke az alperes által 1999. július és november között az ingatlanon 22.700.000 forint értékben elvégzett felújítási és karbantartási munka volt. Rámutatott, hogy a felperes jogelődje az engedményezés ellen nem emelt kifogást. Rögzítette, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 109/K. § (6) bekezdése kimondja, hogy amennyiben a kizárólagos állami tulajdonban levő kincstári vagyontárgyakra vonatkozó külön törvények rendelkezései kijelölik a használó személyét, akkor a használót vagyonkezelőnek kell tekinteni. Ennek alapján az volt az álláspontja, hogy az párt1-t mint használót vagyonkezelőnek kell tekinteni, és az Áht. 109/G. § (1) bekezdése szerint megillették a tulajdonos jogai azzal, hogy a vagyont nem értékesítheti, illetve arra haszonélvezeti jogot nem alapíthat. Kifejtette, hogy erre figyelemmel az párt1 a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 112. § (1) bekezdése alapján jogosult volt az ingatlannal rendelkezni, és a használat engedményezésével az alperes használati jogot szerzett. Arra is hivatkozott, hogy a használati jog engedményezését követően a perbeli ingatlan már nem a társadalmi szervezetek kezelői jogának megszüntetéséről szóló 1990. évi LXX. törvény és a további, a párt-ingatlanokra vonatkozó törvények hatálya alá tartozott, hanem csak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 165. § rendelkezéseit kell figyelembe venni.

[18] Az alperes módosított viszontkereseti kérelmében az ingatlanra fordított állagmegóvó, karbantartási, felújítási munkálatok anyag- és munkadíjköltségeként összesen 88.684.050 forint, és ezen összeg után 2012. december 6-tól számított késedelmi kamat megfizetésére kérte az alperes kötelezését. Követelése részletezését a 7. sorszámú beadvány és mellékletei tartalmazzák. Ezen felül követelte további felújítási költségként 20.611.425 forint és ezen összeg után 2002. szeptember 27-től számított késedelmi kamat megfizetését is. E követelését a bérbeadó és az alperes között 2000. június 26-án kötött, fent részletezett tartalmú megállapodásra alapította. Arra hivatkozott, hogy az alperes által elismert 2.088.575 forintot meghaladó összeggel a felek nem számoltak el egymással, ezért ezen összeg és kamatai tekintetében igénye lehet a felperessel szemben. Előadta, hogy beavatkozó valamennyi, az ingatlannal kapcsolatos követelését az alperesre engedményezte, ezért e követelés érvényesítésére kizárólag ő jogosult.

[19] A felperes a viszontkeresettel kapcsolatos ellenkérelmében a viszontkereset elutasítását kérte, és arra is hivatkozott, hogy ez a követelés a bérleti díjköveteléssel nem azonos és nem összefüggő jogviszonyból ered. Előadta, hogy a Fővárosi Törvényszék előtt folyamatban volt 66.P.21.000/2020. számú perben beavatkozó felperes az ingatlannal kapcsolatban az emeletráépítés költségeként 101.714.462 forintot, továbbá az 1999 és 2012 között az emeletráépítésen kívül az ingatlanra fordított 84.568.562 forint megtérítésére kérte a Magyar Állam II. rendű alperes kötelezését. A felperes előadta továbbá, hogy a bíróság beavatkozó keresetét elutasította, majd a Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság 17. Pf.20.070/2021/5-II. számú ítéletével beavatkozó felperes viszontkereseti marasztalási összegét lényeges megemelte, egyebekben az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. A felperes idézte a másodfokú ítélet [39] bekezdését, amely szerint az elsőfokú ítéletnek a felperes keresetét és a per megszüntetésére irányuló kérelmét elutasító, valamint a II. rendű alperes viszontkeresetét a 178.742.000 forint és kamatait meghaladó részében elutasító rendelkezéseit az előterjesztett jogorvoslatok nem támadták, és rámutatott, hogy az elsőfokú ítélet ebben a

részében jogerőre emelkedett. Hangsúlyozta, hogy ebből megállapíthatóan a beavatkozó által az emeletráépítésen kívül az ingatlanra fordított költségeinek megtérítésére vonatkozó igénye elbírálásra került. Az volt a felperes álláspontja, hogy miután jelen per alperese az ingatlanra fordított költségek tekintetében beavatkozó jogutódja, ezért az alperes jelen perben viszontkeresettel érvényesített 88.684.050 forint összegű követelése ítélt dolog.

[20] A felperes arra is hivatkozott, hogy amennyiben a 88.684.050 forint összegű követelés mégsem lenne ítélt dolog, beavatkozónak akkor sem volt olyan követelése, amit az alperesre engedményezhetett volna. Ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy a Ptk. 194. § (2) bekezdése szerint a jogalap nélküli birtokos rosszhiszeműsége esetén a hasznokkal nem fedezett hasznos költségei megtérítését a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint követelheti. A BDT 2019. 4005. számú jogesetre hivatkozással előadta, hogy a más tulajdonába történt beruházás miatt érvényesített jogalap nélküli gazdagodás vonatkozásában kettős korlát érvényesül: a fizetendő térítés nem haladhatja meg a beruházást végző költekezését, másfelől annak felső korlátját képezi a költekezés folytán beállt forgalmiérték-növekedés is. A hasznokkal nem fedezett hasznos költség tekintetében az volt a felperes álláspontja, hogy mivel beavatkozó nem fizetett használati díjat, amelynek összege lényegesen meghaladta az ingatlanra fordított hasznos költségeit, ezért beavatkozót nem illetné meg semmilyen összeg, ezért nem volt mit engedményeznie.

[21] A felperes a Fővárosi Törvényszék előtt folyamatban volt 66.P.21.000/2020. számú perben rendelkezésre álló bizonyítékok alapján részletesen levezette az elszámolásnál beavatkozó javára figyelembevehető összeget, és akként nyilatkozott, hogy az így figyelembevehető 41.453.000 forint követelés a Magyar Államot megillető használati díjba történő beszámítás folytán a fenti számú ügyben 10-I. sorszámú ítélettel lezárt peres eljárás alatt megszűnt.

[22] A felperes harmadlagosan arra hivatkozott, hogy amennyiben az alperes 88.684.050 forint összegű követelése nem ütközne a Fővárosi Törvényszék előtt folyamatban volt 66.P.21.000/2020. számú perben hozott ítélet anyagi jogerejébe, és beavatkozónak 2020-ban még lett volna mit engedményeznie, abban az esetben is a követelés elévült. A Ptk. 364. §-a folytán alkalmazandó 359. §-ra hivatkozott, amely alapján a vagyoni előny megtérítése a gazdagodás bekövetkeztekor – azaz a beruházás befejezésével – vált esedékessé. A Fővárosi Törvényszék 66.P.21.000/2020/10-I. számú ítéletével lezárt peres eljárásban megállapított tényállásra hivatkozással rámutatott, hogy beavatkozó az építkezést 2003. február 28-án fejezte be, ezért követelése 2008. február 28-án elévült, és a követelést beavatkozó abban a perben csak 2016. január 18-án érvényesítette, és az elévülést megszakító jogcselekmény nem volt.

[23] A felperes negyedleges hivatkozása az volt, hogy a fentieken túl az alperes és beavatkozó között 2020. január 29-én kötött házastársi vagyonközösséget megszüntető szerződés módosítása alapján sem szerezhette meg az alperes a követelést. Az volt az álláspontja, hogy a szerződés módosítására az 1959. évi Ptk. szabályai irányadók, azonban az engedményezésre már Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt kellene alkalmazni. Arra is hivatkozott, hogy a szerződés módosítására nem volt lehetőség, mert teljesedésbe ment szerződés módosítása fogalmilag kizárt, mivel a kötelem a teljesítéssel megszűnik. A felperes kifejtette, hogy nem lehet szó engedményezésről, mert egyértelműen szerződésmódosításról szóló okiratot csatolt az alperes, de ha mégis elfogadnánk

engedményezésnek, az nem felel meg az engedményezés szabályainak, mert nem tartalmaz jogcímet. Arra is hivatkozott, hogy tartalmi követelmény továbbá, hogy csak létező követelést lehet engedményezni, és a perbeli esetben ez a feltétel nem valósul meg.

[24] A fentieken túl a felperes kifejtette, hogy a 88.684.050 forint összegű viszontkereseti kérelemnek nem állnak fenn az eljárásjogi feltételei. Ezzel kapcsolatban az volt az álláspontja, hogy mivel beavatkozó a Fővárosi Törvényszék előtt folyamatban volt 66.P.21.000/2020. számú perben az ingatlanra elsődlegesen tulajdonjogi igényt, másodlagosan, tulajdonjogi igényének elutasítása esetére az ingatlanra fordított költségeinek jogalap nélküli gazdagodás címén történő megtérítését kérte, és mivel beavatkozónak a Magyar Állammal szemben csak jogalap nélküli gazdagodás jogcímén volt igénye, ezért csak ilyen követelést ruházhatott volna át az alperesre. Minthogy azonban a követelés engedményezése annak eredeti jogcímét nem változtatja meg, és a felperes a perbeli ingatlannak nem tulajdonosa, csak a tulajdonos törvényes képviselője, a felperessel szemben jogalap nélküli gazdagodás alapján igény nem érvényesíthető.

[25] A 20.611.425 forint összegű viszonkereseti kérelmet a felperes több okból is megalapozatlannak tartotta. Elsődlegesen arra hivatkozott, hogy a felek abban állapodtak meg, hogy a felújítási munkálatok költségéből csak 2.088.575 forint terheli a Magyar Államot, a többi az alperest, így az alperesnek további igénye nem lehet. Rámutatott a felperes, hogy a lakásbérleti szerződés 2002. szeptember 20-án megszűnt, és az alperes 19 év után jutott eszébe, hogy ezt a követelést érvényesítse.

[26] Arra is hivatkozott, hogy a 2003. szeptember 10-én kelt házastársi vagyonközösséget megszüntető szerződés olyan módon szüntette meg a vagyonközösséget, hogy az ingatlannal kapcsolatos minden igény jogosultja beavatkozó lett.

[27] Végül előadta, hogy amint azt a 88.684.050 forint összegű követelésessel kapcsolatban már kifejtette, a Fővárosi Törvényszék előtt folyamatban volt 66.P.21.000/2020. számú perben hozott ítélet alapján ez a követelés ítélt dolog, ezen túl ez a követelés is megszűnt a felperes beszámítása folytán, továbbá ez a követelés is elévült, illetve az érvényesítésének nincsenek meg az eljárásjogi feltételei, amennyiben az csak a perben nem álló Magyar Állammal szemben lehetne elvileg érvényesíthető.

[28] A felperes részletesen kifejtette, hogy a jelen per alperesének az ingatlan tulajdonjoga iránti, a Magyar Állammal szemben külön perben előterjesztett követelése nem teljesíthető, és nyilvánvalónak értékelte, hogy a tulajdonjogi pernek jelen perrel semmilyen összefüggése nincs, ezért a tárgyalás felfüggesztésének nincs indoka. Kérte, hogy a jelen per 18 éves folyamatban létére figyelemmel a bíróság a tárgyalás felfüggesztése iránti kérelmet ne akceptálja.

[29] A beavatkozó csatlakozott az alperes nyilatkozataihoz.

[30] A kereset megalapozott, a viszonkereset alaptalan.

[31] A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 152. § (2) bekezdése szerint a bíróság a tárgyalást akkor is felfüggesztheti, ha a per eldöntése olyan előzetes kérdés elbírálásától függ, amelynek tárgyában más polgári per vagy a bíróság hatáskörébe tartozó más polgári eljárás már folyamatban van.

[32] A Pp. csak lehetőségként tartalmazza a másik polgári per folyamatban léte miatt történő felfüggesztést. Jelen per 2003 óta van folyamatban, és tekintettel a felek, illetve beavatkozó és a Magyar Állam között 19 éve különböző perbeli felállásban, változó követelések iránt folyamatban volt, illetve folyamatban levő perekre, a bíróság a jogvita észszerű időn belül történő elbírálásának követelményét a lehetőségekhez mérten figyelembevéve nem látott elegendő indokot a per tárgyalásának felfüggesztésére.

[33] A perben nem volt vitás, hogy a Magyar Állam és az alperes között lakásbérleti szerződés jött létre, amely alapján a bérbeadó a perbeli ingatlant bérbe adta lakás céljára, és a bérlő a bérleti szerződés szerinti bérleti díjat volt köteles fizetni.

[34] A felperes bérleti díj iránti követelésével kapcsolatban a bíróság megállapította, hogy a felperes a csatolt iratokkal és az előterjesztett számítással megfelelő módon alátámasztotta követelése jogalapját és összegszerűségét. A felperes elévülésre hivatkozással nem érvényesíti követelésének azt részét, amellyel kapcsolatban az alperest jogerős fizetési meghagyás kötelezi 4.347.805 forint megfizetésére. A perbeli fizetési meghagyásos eljárás idején hatályos Pp. 321. § (1) bekezdése szerint a jogerős fizetési meghagyásnak ugyanolyan hatálya van, mint a jogerős ítéletnek, ebből következően a követelés ezen része ítélt dolognak tekintendő.

[35] Az alperes a bérleti díj iránti követelést jogalapjában és összegszerűségében is vitatta, arra azonban nem hivatkozott, hogy a bérleti díjat megfizette. A bíróság az alperes érvelésével szemben megállapította, hogy a felperes megalapozottan hivatkozott arra, hogy az párt1 nem ruházhatott a felperesre ingatlan-használati jogot.

[36] A társadalmi szervezetek kezelői jogának megszüntetéséről szóló 1990. évi LXX. törvény 1. § (1) bekezdése szerint a társadalmi szervezeteknek az állami tulajdonú ingatlanokra vonatkozó kezelői joga kártalanítás nélkül megszűnik. A törvény 2. § (1) bekezdés kimondja, hogy a társadalmi szervezetet ingyenes használati jog illeti meg arra az ingatlanra, amelyre vonatkozó kezelői jog e törvény folytán szűnik meg. A törvény 3. §-a azt a rendelkezést tartalmazza, hogy az e törvényben biztosított használati jog alapján az ingatlan használata másnak nem engedhető át. Mindezekre figyelemmel az ingatlanra az párt1 kezelői joga a törvény hatályba lépésének napján, 1990. szeptember 18-án megszűnt, és a számára biztosított használati jog másnak nem volt átengedhető. Megalapozatlanul hivatkozott az alperes arra, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 109/K. § (6) bekezdése szerint amennyiben a kizárólagos állami tulajdonban levő kincstári vagyontárgyakra vonatkozó külön törvények rendelkezései kijelölik a használó személyét, akkor a használót – a kincstári vagyonért felelős miniszter egyetértése esetén vagyonkezelési szerződés nélkül – vagyonkezelőnek kell tekinteni. Az alperes ugyanis nem bizonyította ezen feltételek fennállását.

[37] Figyelembe kell venni továbbá az állami tulajdonban levő ingatlanok pártok által történő használatáról szóló 2000. évi XCIV. törvény rendelkezéseit is. E törvény 5. §-a úgy rendelkezik, hogy a párt az ingatlant kizárólag az 1. § (1) bekezdésében meghatározott rendeltetésének megfelelően használhatja, bérbe nem adhatja, haszonélvezetet nem létesíthet rajta, használatát más módon, illetőleg jogcímen sem engedheti át harmadik személynek. Az 1. § (1) bekezdése kizárólag irodai rendeltetésre biztosít ingyenes használatot. Mindezekből következően az párt1 kizárólag iroda-rendeltetésű ingatlan használatára lett volna jogosult, és annak használatát sem engedhette volna át harmadik személynek, így a felperesnek sem.

[38] Ezen felül az állam tulajdonában és pártok használatában álló ingatlanok hasznosításának rendezéséről szóló 2000. évi XCV. törvény 2. § (1) bekezdése szerint a pártoknak a törvény hatálya alá tartozó ingatlanokon fennálló használati joga e törvény erejénél fogva kártalanítás nélkül megszűnik.

[39] Rámutat a bíróság, hogy a perben rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy az alperes az 1999. július 1-én bérleti szerződést kötött az ingatlanra, majd ezt követően 2018. május 8-án hivatkozott először arra, hogy ingyenes használati jog illeti meg 1999. november 16. óta. Mindezek alapján az alperes köteles volt bérleti, illetve használati díjat fizetni a bérbeadónak.

[40] A felperes a bérleti szerződés, valamint a Fővárosi Törvényszék előtt folyamatban volt 66.P.22.496/2014. számú perben beszerzett igazságügyi ingatlanforgalmi szakértői vélemény alapján jelölte meg az ingatlan bérleti, illetve használati díját. A 66.P.22.496/2014. számú per a 66.P.21.000/2020. számú per előzménye. Az volt az alperes álláspontja, hogy egy másik eljárásban készült szakértői véleményt nem lehet ebben a perben szakvéleményként figyelembe venni. A bíróság a Pp. 3. § (5) bekezdése alapján felhasználhatónak értékelte a másik perben készült szakértői véleményt arra figyelemmel, hogy az a jelen perbeli ingatlannal kapcsolatban készült, és a másik per iratai a jelen per irataihoz csatolásra kerültek.

[41] Az alperes arra is hivatkozott, hogy a felperes által alapul vett szakértői vélemény egy olyan állapotot vett figyelembe, amelybe az ingatlan a nagyértékű alperesi beruházás után került. Kifejtette, hogy amennyiben nem tudja érvényesíteni a beruházása költségeit, akkor a felperes nyilvánvalóan nem követelheti a beruházások által kialakult állapotra vonatkozó bérleti díjat. A bíróság megítélése szerint ez a két követelés ilyen módon nem függ össze egymással. Az ingatlan bérleti díját az ingatlan tényleges állapota alapján kell megállapítani, és az alperes jogosult érvényesíteni a beruházása költségeit, mint ahogyan ezt beavatkozó megkísérelte a 66.P.21.000/2020. számú perben, illetve az alperes jelen perben erre vonatkozó viszontkeresetet terjesztett elő.

[42] A bíróság a bérleti, illetve használati díj összegét a csatolt bérleti szerződés, a felek megállapodásai és a szakértői vélemény alapján – figyelemmel a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 20. § (1) bekezdésére – a felperes által előterjesztett összegben megalapozottnak értékelte, és ennek megfelelően marasztalta az alperest.

[43] A viszontkeresettel kapcsolatban a bíróság a felperes hivatkozásával egyezően megállapította, hogy az a keresettel nem azonos és nem összefüggő jogviszonyból eredő

követelés, azonban a viszontkereset tárgyául szolgáló követelés a felperes kereseti követelésével szemben beszámításra alkalmas, ezért megvalósulnak a viszontkereset-indításnak a Pp. 147. § (1) bekezdésében írt feltételei.

[44] A Pp. 229. § (1) bekezdése szerint a keresettel érvényesített jog tárgyában hozott ítélet jogereje kizárja, hogy ugyanabból a tényalapból származó ugyanazon jog iránt ugyanazok a felek – ideértve azok jogutódjait is – egymás ellen új keresetet indíthassanak.

[45] A felperesnek az ítélt dologra alapított hivatkozásával kapcsolatban a bíróság megállapította, hogy a 66.P.21.000/2020. számú per felperese beavatkozó, II. rendű alperese a Magyar Állam volt, ekként az abban a perben hozott jogerős döntés nem képez ítélt dolgot a jelen per tekintetében, ahol a felperes a felperes Kétségtelen, hogy a jelen per alperese ugyanazt a követelést érvényesíti viszontkeresetében, mint amelyet beavatkozó is megkísérelt érvényesíteni a 66.P.21.000/2020. számú perben, azonban a felek azonosságának hiányában nem állapítható meg a res iudicata.

[46] Ezt követően a bíróság a felperes passzív perbeli legitimációját vizsgálta, azt, hogy az alperes az ingatlanra fordított költségek iránti viszontkereseti követelését a felperessel szemben jogosult-e érvényesíteni. Az alperes jogalap nélküli gazdagodásra hivatkozással terjesztette elő viszontkeresetét.

[47] Az 1959. évi Ptk. 361. § (1) bekezdése szerint aki másnak a rovására jogalap nélkül jut vagyoni előnyhöz, köteles ezt az előnyt visszatéríteni.

[48] Elsősorban az vizsgálandó, hogy az alperes által hivatkozott vagyoni előny kinél jelentkezett, ki gazdagodott a beruházások következtében. Az alperes által állított beruházások a perbeli ingatlanon történtek, annak értékét növelhették, ebből következően azok által kizárólag az ingatlan tulajdonosa gazdagodhatott.

[49] Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a rábízott állami vagyon felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként - ha törvény vagy miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik - az felperes. gyakorolja.

[50] A bíróság megítélése szerint egyértelműen megkülönböztethető az állami vagyon tekintetében a tulajdonos és a tulajdonosi joggyakorló személye, és abból, hogy a törvény 17. § (1) bekezdés c) pontja szerint a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyont közvetlenül vagy polgári jogi szerződések útján hasznosítja, illetve hogy az e) pont alapján az állami vagyonnal kapcsolatos polgári jogi jogviszonyokban – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – képviseli az államot, nem következik, hogy a tulajdonjoghoz kapcsolódó igényeket vele szemben lehetne érvényesíteni. Az alperes az ingatlan tulajdonosától követelheti azt a vagyoni előnyt, amellyel állítása szerint jogalap nélkül gazdagodott. Erre figyelemmel nem volt szükség annak vizsgálatára, hogy a követelés egyéb tekintetben megalapozott-e. Mindezek alapján a bíróság a rendelkező rész szerint határozott.

[51] A per tárgyának értékét a bíróság a kereset tekintetében a Pp. 24. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés a) pontja alapján 18.240.000 forintban, a viszontkereset tekintetében 349.295.475 forintban (88.684.050 forint + 20.611.425 forint pénzkövetelés, és 240.000.000 forint a használat jogával kapcsolatos követelésre) állapította meg. A használat jogával kapcsolatos viszontkereset esetében a bíróság az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 72. §-ának analóg alkalmazásával számította ki az alapul vett értéket.

[52] A bíróság a Pp. 78. § (1) bekezdése alapján kötelezte a pervesztes alperest a perköltség viselésére. A perköltség összege az eljárási illetékből és az ügyvédi munkadíjból áll. A felperes személyes illetékmentessége folytán le nem rótt illetéket a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdése alapján az alperes köteles megfizetni. Az ügyvédi munkadíj összege a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (2) bekezdés a), b) és c) pontja alapján került meghatározásra. (A kereset tekintetében 747.200 forint, a viszontkereset tekintetében 5.792.955 forint, valamint a 67. sorszámú másodfokú részítélet alapján 100.000 forint.)

Budapest, 2022. április 13.

dr. Bakos Enikő Kinga s. k.

bíró